GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

9º SIMULADO

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL · COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X
Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia o texto. Enquanto a unidade Norte atendeu, em média, 80 pessoas por dia, a unidade Sul atendeu 50. Mesmo assim, é na Sul que a fila é maior, pois ela conta com apenas dois guichês. De acordo com o texto, a fila maior na unidade Sul se explica

(A) pela maior média diária de pessoas atendidas.
(B) pelo fechamento da unidade Norte aos sábados.
(C) pelo número reduzido de guichês de atendimento.
(D) pela demora de cada atendimento realizado.
(E) pela falta de informação oferecida aos usuários.

Gabarito: C - A conjunção explicativa “pois” apresenta a causa: a unidade Sul tem apenas dois guichês.

02. Assinale a frase em que o verbo “dispor”, no sentido de “ter à disposição”, está empregado conforme a norma-padrão.

(A) O município dispõe por viaturas suficientes para a região.
(B) O município dispõe de viaturas suficientes para a região.
(C) O município dispõe com viaturas suficientes para a região.
(D) O município dispõe a viaturas suficientes para a região.
(E) O município dispõe em viaturas suficientes para a região.

Gabarito: B - No sentido de ter disponível, dispor é transitivo indireto e rege “de”.

03. Leia o texto. Quem trabalha à noite costuma dormir menos e pior. A luz do dia, o barulho da rua e a rotina da família atrapalham o descanso, e a falta de sono, com o tempo, prejudica a saúde. O título que melhor resume o texto é

(A) As vantagens do trabalho noturno para a saúde
(B) Como a luz do dia ajuda a dormir melhor
(C) Os obstáculos ao sono de quem trabalha à noite
(D) O papel da família na rotina dos trabalhadores
(E) Os benefícios de dormir pouco nos dias de folga

Gabarito: C - O texto trata das dificuldades (luz, barulho, rotina) que atrapalham o sono dos trabalhadores noturnos.

04. Assinale a frase em que o verbo “proceder”, no sentido de “realizar”, está empregado conforme a norma-padrão.

(A) A perícia procedeu do exame do veículo apreendido.
(B) A perícia procedeu em exame do veículo apreendido.
(C) A perícia procedeu ao exame do veículo apreendido.
(D) A perícia procedeu sobre exame do veículo apreendido.
(E) A perícia procedeu por exame do veículo apreendido.

Gabarito: C - Proceder, com o sentido de dar início/realizar, é transitivo indireto e pede “a”: procedeu a + o exame = ao exame.

05. Assinale a frase em que a ênclise é a colocação exigida pela norma-padrão.

(A) Ninguém se aproximou da faixa de segurança.
(B) Quando se aproximou da faixa, o pedestre parou.
(C) Aproximem-se da faixa de segurança, por favor.
(D) Quem se aproximou da faixa de segurança?
(E) Não se aproximem da faixa de segurança.

Gabarito: C - No imperativo afirmativo usa-se a ênclise. Nas demais há palavra atrativa (ninguém, não, quando, quem), que impõe a próclise.

06. Em “Para uns, a obra era progresso; para outros, atraso”, a figura de linguagem predominante é

(A) antítese
(B) eufemismo
(C) hipérbole
(D) metonímia
(E) prosopopeia

Gabarito: A - “Progresso” e “atraso” são ideias opostas aproximadas no mesmo período: antítese.

07. Assinale a frase em que a colocação do pronome está de acordo com a norma-padrão.

(A) Embora se mostrasse cansado, o guarda concluiu a ronda.
(B) Quando mostrou-se cansado, o guarda foi dispensado.
(C) Se mostrar-se cansado, o guarda será dispensado.
(D) Embora mostrasse-se cansado, o guarda concluiu a ronda.
(E) Como mostrou-se cansado, o guarda foi dispensado.

Gabarito: A - Conjunções subordinativas (embora, como, quando, se) atraem o pronome oblíquo: próclise.

08. Assinale a frase em que a concordância nominal está de acordo com a norma-padrão.

(A) Os guardas, comovidos, agradeceram: “Muito obrigada.”
(B) As guardas, comovidas, agradeceram: “Muito obrigado.”
(C) Os guardas, comovidos, agradeceram: “Muito obrigado.”
(D) A guarda Vera, comovida, agradeceu: “Muito obrigada.”
(E) A guarda Vera, comovida, agradeceu: “Muito obrigado.”

Gabarito: D - “Obrigado” concorda em gênero e número com quem fala: Vera (feminino singular) diz “obrigada”.

09. Assinale a alternativa que apresenta desvio de concordância verbal.

(A) Existem falhas de segurança no sistema de monitoramento.
(B) Deve existir falhas de segurança no sistema de monitoramento.
(C) Podem existir falhas de segurança no sistema.
(D) Não houve falhas de segurança no sistema.
(E) Há falhas de segurança no sistema de monitoramento.

Gabarito: B - Em locução verbal, o auxiliar concorda com o sujeito: “Devem existir falhas”. As demais estão corretas (haver impessoal no singular).

10. Assinale a frase em que a concordância nominal está de acordo com a norma-padrão.

(A) Sua Excelência, a Prefeita, ficou bastante satisfeito com o resultado.
(B) Vossa Excelência, senhora Prefeita, está bem informada sobre a ocorrência.
(C) Vossa Excelência, senhor Prefeito, está bem informada sobre a ocorrência.
(D) Vossa Excelência, senhora Prefeita, está bem informado sobre a ocorrência.
(E) Vossas Excelências, senhoras vereadoras, estão preocupados com o prazo.

Gabarito: B - O adjetivo ligado a pronome de tratamento concorda com o gênero da pessoa a quem se refere: senhora Prefeita → informada.

11. Leia o texto. Júlio chegou à estação às 7h40. O trem das 7h30 acabara de partir, e o próximo só passaria às 8h10. Sentou-se no banco, abriu o jornal e suspirou. No contexto, o suspiro de Júlio sugere

(A) alívio por ter chegado a tempo de embarcar.
(B) ansiedade por ter esquecido o jornal em casa.
(C) contrariedade conformada por ter de aguardar o próximo trem.
(D) surpresa ao encontrar a estação lotada.
(E) saudade de uma viagem feita anteriormente.

Gabarito: C - Júlio perdeu o trem e precisa esperar meia hora; o suspiro, seguido de uma ação calma, indica resignação.

12. Assinale a frase em conformidade com a regência do verbo “ater-se”.

(A) Os guardas se ativeram ao protocolo durante a abordagem.
(B) Os guardas se ativeram com o protocolo durante a abordagem.
(C) Os guardas se ativeram do protocolo durante a abordagem.
(D) Os guardas se ativeram o protocolo durante a abordagem.
(E) Os guardas se ativeram no protocolo durante a abordagem.

Gabarito: A - Ater-se é transitivo indireto e exige a preposição “a”: ativeram-se a + o protocolo = ao protocolo.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Uma praça tem o formato de um retângulo de 10 m por 6 m do qual foi retirado, em um dos cantos, um retângulo de 4 m por 3 m, formando um “L”. A área da praça, em metros quadrados, é

(A) 42
(B) 48
(C) 54
(D) 60
(E) 72

Gabarito: B - Área = $10 \times 6 - 4 \times 3 = 60 - 12 = 48$ m².

14. Um aquário com formato de paralelepípedo mede 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 50 cm de altura. Totalmente cheio, sua capacidade, em litros, é

(A) 12
(B) 24
(C) 100
(D) 120
(E) 240

Gabarito: D - $60 \times 40 \times 50 = 120\,000$ cm³ = 120 dm³ = 120 litros.

15. Um capital de R$ 5.000,00, aplicado a juros simples por 10 meses, gerou um montante de R$ 5.400,00. A taxa mensal de juros foi de

(A) 1,25%
(B) 0,4%
(C) 0,75%
(D) 0,5%
(E) 0,8%

Gabarito: E - Juros = 400. $i = 400 / (5.000 \cdot 10) = 0{,}008 = 0{,}8\%$ ao mês.

16. Um guarda está parado, de frente para o Norte. Ele gira 90° para a direita, em seguida 180° para a direita e, por fim, 90° para a esquerda. Ao final, ele está de frente para o

(A) Norte
(B) Leste
(C) Oeste
(D) Sul
(E) Sudeste

Gabarito: D - Norte → Leste (90° à direita) → Oeste (mais 180°) → Sul (90° à esquerda).

17. Um capital aplicado a juros simples, à taxa de 3% ao mês, rendeu R$ 450,00 de juros em 5 meses. O capital aplicado foi de

(A) R$ 1.350,00
(B) R$ 2.250,00
(C) R$ 2.700,00
(D) R$ 3.000,00
(E) R$ 3.600,00

Gabarito: D - $C = J / (i \cdot t) = 450 / (0{,}03 \cdot 5) = 3.000$.

18. Um painel tem formato de losango cujas diagonais medem 14 dm e 9 dm. A área desse painel, em dm², é

(A) 45
(B) 46
(C) 63
(D) 92
(E) 126

Gabarito: C - Área do losango = (D × d) ÷ 2 = (14 × 9) ÷ 2 = 63 dm².

19. A palavra SEGURANÇA é escrita repetidamente, sem espaços, formando a sequência SEGURANÇASEGURANÇA... A 75ª letra dessa sequência é

(A) A
(B) G
(C) E
(D) N
(E) S

Gabarito: B - A palavra tem 9 letras e 75 = 8 × 9 + 3; a 75ª letra é a 3ª da palavra, ou seja, G.

20. A razão entre as idades de dois irmãos é 6/7 e a soma das idades é 65 anos. A idade do irmão mais velho é

(A) 40 anos
(B) 32 anos
(C) 38 anos
(D) 30 anos
(E) 35 anos

Gabarito: E - 6k + 7k = 65 → k = 5. O mais velho tem 7 · 5 = 35 anos.

INFORMÁTICA

21. No Google Workspace, o Google Apresentações é o aplicativo destinado a

(A) editar textos longos com formatação.
(B) criar e editar apresentações de slides on-line.
(C) realizar chamadas de vídeo com várias pessoas.
(D) criar planilhas eletrônicas com fórmulas.
(E) organizar compromissos em um calendário.

Gabarito: B - O Google Apresentações equivale ao PowerPoint, no ambiente em nuvem.

22. O serviço DNS (Sistema de Nomes de Domínio) tem por função principal

(A) proteger o computador contra vírus.
(B) converter nomes de sites em endereços IP.
(C) armazenar páginas visitadas no navegador.
(D) aumentar a velocidade do roteador.
(E) enviar mensagens de correio eletrônico.

Gabarito: B - O DNS traduz nomes como www.exemplo.com.br em endereços IP.

23. No Microsoft Word 2016, em português, para selecionar todo o conteúdo do documento, utiliza-se a combinação de teclas

(A) Ctrl+E.
(B) Ctrl+P.
(C) Ctrl+L.
(D) Ctrl+B.
(E) Ctrl+T.

Gabarito: E - Ctrl+T seleciona tudo; Ctrl+B salva, Ctrl+P imprime e Ctrl+L localiza.

24. No Excel 2016, o intervalo B1:B6 contém, em sequência, as palavras Sim, Não, Sim, Sim, Não e Sim. O resultado de =CONT.SE(B1:B6;"Sim") é

(A) 3.
(B) 2.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 4.

Gabarito: E - A palavra Sim aparece quatro vezes no intervalo.

25. No contexto da navegação na internet, cookies são

(A) extensões que bloqueiam anúncios nas páginas.
(B) endereços que identificam o computador na rede.
(C) mensagens de e-mail com propaganda não solicitada.
(D) pequenos arquivos gravados pelos sites no navegador, com dados da visita.
(E) programas que removem vírus do computador do usuário.

Gabarito: D - Cookies armazenam preferências e dados de sessão do usuário no navegador.

ATUALIDADES

26. Entre os organismos especializados do sistema das Nações Unidas, a UNESCO atua principalmente nas áreas de

(A) educação, ciência e cultura, inclusive na proteção do patrimônio mundial.
(B) estabilização financeira de países com dificuldades no balanço de pagamentos.
(C) saúde pública e combate a epidemias em escala global.
(D) regulação do comércio internacional e solução de disputas tarifárias.
(E) assistência a refugiados e a pessoas deslocadas por conflitos.

Gabarito: A - A sigla significa Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; a lista do patrimônio mundial é uma de suas atribuições.

27. Na classificação clássica da cidadania, os direitos políticos, como votar e ser votado, são considerados

(A) benefícios concedidos exclusivamente a servidores públicos aprovados em concurso.
(B) instrumentos de participação no exercício do poder, ao lado dos direitos civis e sociais.
(C) direitos civis, ligados exclusivamente à liberdade de ir e vir e à propriedade privada.
(D) deveres do Estado em relação ao patrimônio público e à conservação dos bens estatais.
(E) direitos sociais, voltados à garantia de moradia, saúde, educação e salário mínimo à população em geral.

Gabarito: B - A cidadania pode ser analisada em direitos civis, políticos e sociais; os políticos asseguram a participação nas decisões coletivas.

28. A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, é o principal órgão judicial da ONU e tem como função central

(A) solucionar, conforme o direito internacional, controvérsias jurídicas entre Estados que aceitem sua jurisdição.
(B) fiscalizar as eleições nacionais e a lisura da apuração dos votos em cada Estado-membro.
(C) administrar o orçamento e a cobrança das contribuições financeiras dos Estados-membros.
(D) comandar, com tropas próprias, as operações de manutenção da paz em áreas de conflito.
(E) julgar criminalmente indivíduos acusados de graves violações das leis penais de qualquer país do mundo.

Gabarito: A - A CIJ resolve disputas entre Estados e emite pareceres consultivos; não é tribunal penal de indivíduos nem órgão administrativo ou militar.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Segundo a Constituição Federal, a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre,

(A) mediante prévia licença do órgão público competente.
(B) desde que submetida a censura administrativa prévia.
(C) salvo quando divulgada em meios de comunicação eletrônicos.
(D) independentemente de censura ou licença.
(E) desde que registrada previamente em órgão oficial.

Gabarito: D - O art. 5º, IX, afasta a exigência de censura ou licença para a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação.

30. A licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, tem, conforme o art. 7º da Constituição Federal, duração de

(A) noventa dias.
(B) sessenta dias.
(C) cento e oitenta dias.
(D) trinta dias.
(E) cento e vinte dias.

Gabarito: E - O art. 7º, XVIII, prevê licença à gestante com duração de cento e vinte dias.

31. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

(A) a todos os réus em processo penal, independentemente de renda.
(B) apenas aos que forem presos em flagrante delito.
(C) aos que tenham renda inferior a três salários mínimos.
(D) somente nas causas de natureza trabalhista e previdenciária.
(E) aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Gabarito: E - O art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.

32. Segundo o art. 5º, LXIV, da Constituição Federal, o preso tem direito

(A) a ser interrogado apenas na presença do juiz competente e do Ministério Público.
(B) a escolher livremente o estabelecimento em que cumprirá a prisão provisória.
(C) a receber visitas de qualquer pessoa, em qualquer horário, sem restrição.
(D) à identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial.
(E) à progressão automática de regime após o primeiro mês.

Gabarito: D - O inciso LXIV garante ao preso a identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Os Municípios limítrofes podem utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada, mediante

(A) intervenção federal temporária.
(B) decreto do Governador do Estado.
(C) contrato de concessão a empresa privada.
(D) delegação da Polícia Militar.
(E) consórcio público.

Gabarito: E - O art. 8º autoriza o uso recíproco e compartilhado dos serviços da guarda por Municípios limítrofes, mediante consórcio público.

34. Para efeito do controle interno exercido pela corregedoria, a guarda municipal terá código de conduta próprio, que será disciplinado por

(A) lei estadual.
(B) decreto do Governador do Estado.
(C) regulamento do Comando do Exército.
(D) lei municipal.
(E) portaria do Ministro da Justiça.

Gabarito: D - O art. 14 prevê código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal.

35. Ao integrar-se aos demais órgãos de poder de polícia administrativa, a guarda municipal visa a contribuir para

(A) a investigação de crimes praticados contra a administração pública municipal.
(B) o julgamento administrativo de infrações de trânsito de competência estadual.
(C) a normatização e a fiscalização das posturas e do ordenamento urbano municipal.
(D) a elaboração do orçamento anual da secretaria de segurança do Estado.
(E) a execução de penas restritivas de direitos no Município.

Gabarito: C - O art. 5º, XII, prevê integração com os órgãos de poder de polícia administrativa para normatização e fiscalização de posturas e ordenamento urbano.

36. Entre os meios pelos quais se dá a integração e a coordenação dos órgãos do Susp, nos limites de suas competências, a Lei nº 13.675/2018 menciona a

(A) exigência de que cada registro seja refeito pelo órgão receptor.
(B) vedação ao compartilhamento de informações entre os órgãos.
(C) realização de operações com planejamento e execução isolados.
(D) aceitação mútua de registro de ocorrência policial.
(E) substituição dos órgãos locais por estruturas federais únicas.

Gabarito: D - O art. 10, III, prevê a aceitação mútua de registro de ocorrência policial como forma de integração, ao lado de operações integradas e compartilhamento de informações.

37. Nos termos da Lei nº 13.675/2018, as guardas municipais são classificadas, no Susp, como integrantes

(A) estratégicos, ao lado dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados.
(B) operacionais, ao lado das polícias, dos corpos de bombeiros militares e dos agentes de trânsito.
(C) consultivos, sem poder de atuação direta nas ações operacionais e nas operações do Sistema.
(D) honorários, apenas nos Municípios que tenham mais de um milhão de habitantes em seu território.
(E) complementares, subordinados às polícias civis em qualquer hipótese de atuação conjunta.

Gabarito: B - O art. 9º, § 2º, VII, inclui as guardas municipais entre os integrantes operacionais do Susp; os estratégicos são os Poderes Executivos dos entes e os Conselhos (§ 1º).

38. A Constituição Federal estabelece que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Para o agente da guarda municipal, isso significa que, ao lidar com pessoa presa ou detida,

(A) pode aplicar castigos físicos moderados, se o detido estiver exaltado ou desrespeitar o agente, desde que não deixe marcas aparentes.
(B) pode expor o detido a humilhação pública, desde que seja por pouco tempo e em local aberto.
(C) pode negar atendimento médico ao detido, até a lavratura completa do registro da ocorrência.
(D) deve garantir a integridade física e moral do custodiado, sendo vedada qualquer forma de violência desnecessária.
(E) pode usar violência para obter confissão, se o crime atribuído ao detido for considerado grave.

Gabarito: D - O art. 5º, III, da CF veda a tortura e o tratamento desumano ou degradante; o preso tem sua integridade física e moral assegurada (art. 5º, XLIX).

39. Entre os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), previstos na Lei nº 13.675/2018, está o do

(A) uso máximo e imediato da força para a dissuasão.
(B) sigilo absoluto de todas as informações produzidas.
(C) afastamento da participação e do controle social.
(D) tratamento diferenciado conforme a condição econômica do cidadão.
(E) uso comedido e proporcional da força.

Gabarito: E - O art. 4º, IX, prevê o uso comedido e proporcional da força como princípio da PNSPDS.

40. Conforme a Lei nº 13.060/2014, não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública,

(A) exceto quando o condutor não possuir habilitação para dirigir.
(B) exceto quando o veículo estiver com a documentação atrasada, caso em que o disparo passa a ser autorizado pela lei em qualquer circunstância.
(C) em nenhuma hipótese, ainda que haja risco de morte a terceiros.
(D) exceto quando o bloqueio tiver sido determinado por autoridade municipal.
(E) exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

Gabarito: E - O art. 2º, parágrafo único, II, proíbe o disparo contra veículo que fure o bloqueio, salvo se houver risco de morte ou lesão a agentes ou terceiros.

DIREITO PENAL

41. Um servidor de autarquia federal brasileira, em viagem de serviço ao exterior, comete ali crime contra a administração pública. Segundo o Código Penal, nesse caso

(A) aplica-se apenas a lei do país onde o crime ocorreu, sem qualquer exceção prevista.
(B) a lei brasileira só se aplica se ele for julgado e condenado no exterior antes.
(C) fica sujeito à lei brasileira, mesmo tendo agido no exterior.
(D) a lei brasileira somente incide se o crime também for punível no país estrangeiro.
(E) a lei brasileira só se aplica após requisição do Ministro da Justiça ao caso.

Gabarito: C - O art. 7º, I, c, prevê a aplicação da lei brasileira aos crimes contra a administração pública cometidos no exterior por quem está a seu serviço.

42. No crime de estelionato, o agente obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio

(A) subtraindo a coisa, sem que a vítima perceba.
(B) empregando violência ou grave ameaça à vítima.
(C) induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
(D) apropriando-se de coisa de que já tinha a posse.
(E) adquirindo coisa que sabe ser produto de crime.

Gabarito: C - É a descrição do art. 171: a fraude induz ou mantém a vítima em erro, e é ela que entrega a vantagem.

43. Equipara-se à coisa móvel, para efeito do crime de furto, a

(A) terra, por ser coisa corpórea e destacável do solo.
(B) energia elétrica ou outra que tenha valor econômico.
(C) propriedade imóvel destinada à moradia da vítima.
(D) dívida contraída pela vítima junto a terceiros.
(E) informação pessoal que não tenha valor econômico.

Gabarito: B - O art. 155, § 3º, equipara à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

44. Um técnico de manutenção, sem a habilitação exigida, realizou reparo em elevador e causou acidente por falta de conhecimento técnico. Trata-se de culpa por

(A) imperícia, ou falta de aptidão técnica para a atividade.
(B) imprudência, que é a falta de cautela por meio de conduta positiva.
(C) negligência, que é a omissão do cuidado objetivo que era devido.
(D) dolo eventual, pois o técnico assumiu o risco de produzir o resultado.
(E) caso fortuito, pois o acidente era totalmente imprevisível.

Gabarito: A - A culpa pode ser por imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, II); a imperícia é a falta de capacidade técnica para o ofício.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. Quanto ao arquivamento do inquérito policial, o CPP estabelece que a autoridade policial

(A) poderá arquivá-lo, comunicando depois ao Ministério Público.
(B) poderá arquivá-lo se o indiciado for primário.
(C) não poderá mandar arquivar autos de inquérito.
(D) poderá arquivá-lo quando considerar o fato atípico.
(E) poderá arquivá-lo se o ofendido desistir da apuração.

Gabarito: C - O art. 17 do CPP proíbe a autoridade policial de arquivar o inquérito.

46. Para os efeitos da Lei nº 9.099/1995, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima

(A) superior a 2 (dois) anos, aplicada isoladamente.
(B) igual a 3 (três) anos, desde que sem multa.
(C) não superior a 1 (um) ano, cumulada ou não com multa.
(D) não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
(E) não superior a 4 (quatro) anos, cumulada ou não com multa.

Gabarito: D - O art. 61 da Lei nº 9.099/1995, com a redação da Lei nº 11.313/2006, fixa o limite de 2 anos de pena máxima.

47. Apresentado o preso em flagrante à autoridade competente, o CPP determina que esta ouça, nesta ordem,

(A) o condutor, as testemunhas e, por último, o acusado.
(B) o acusado, o condutor e, por último, as testemunhas.
(C) as testemunhas, o acusado e, por último, o condutor.
(D) o condutor, o acusado e, por último, as testemunhas.
(E) o acusado, as testemunhas e, por último, o condutor.

Gabarito: A - O art. 304 do CPP manda ouvir primeiro o condutor, depois as testemunhas e, por fim, interrogar o acusado, lavrando-se então o auto.

48. Segundo o CPP, a prisão poderá ser efetuada

(A) em qualquer dia e hora, respeitada a inviolabilidade do domicílio.
(B) somente durante o dia e em dias úteis, em qualquer hipótese.
(C) apenas entre 6 e 18 horas, ainda que se trate de flagrante.
(D) somente em dias úteis, salvo autorização do Ministério Público.
(E) em qualquer dia e hora, inclusive com ingresso em domicílio sem restrições.

Gabarito: A - O art. 283, § 2º, do CPP admite a prisão em qualquer dia e hora, sem prejuízo da inviolabilidade do domicílio.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. No atendimento ao público, o respeito à diversidade exige do guarda municipal

(A) tratar todas as pessoas com dignidade e igualdade, sem discriminação por raça, gênero, religião ou condição social.
(B) evitar atender pessoas cujas práticas culturais lhe sejam estranhas.
(C) adaptar o rigor da abordagem à aparência, à origem social e ao local de moradia da pessoa, conforme a percepção de risco do agente.
(D) priorizar o atendimento de pessoas do próprio grupo social.
(E) dar tratamento diferenciado conforme o bairro de residência.

Gabarito: A - O respeito à diversidade decorre da dignidade da pessoa humana e da igualdade, vedando qualquer tratamento discriminatório.

50. O Estatuto da Pessoa Idosa regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a

(A) 55 anos.
(B) 60 anos.
(C) 70 anos.
(D) 50 anos.
(E) 65 anos.

Gabarito: B - O art. 1º do Estatuto fixa em 60 anos a idade a partir da qual a pessoa é considerada idosa.

51. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista,

(A) aplica-se a transação penal, se a pena máxima for de até dois anos.
(B) não se aplica a Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995).
(C) aplica-se a composição civil como causa de extinção da punibilidade.
(D) aplica-se o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais.
(E) aplica-se a suspensão condicional do processo.

Gabarito: B - O art. 41 afasta a Lei 9.099/1995 dos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

52. Um homem espalha mentiras sobre a ex-companheira, atribuindo-lhe falsamente um crime e ofendendo sua reputação. Segundo o art. 7º da Lei Maria da Penha, trata-se de violência

(A) moral.
(B) sexual.
(C) física.
(D) institucional.
(E) patrimonial.

Gabarito: A - O art. 7º, V, define violência moral como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

53. Entre as garantias que compõem a prioridade assegurada à pessoa idosa pelo Estatuto da Pessoa Idosa (art. 3º, §1º), está

(A) a isenção de todos os tributos federais, estaduais e municipais.
(B) o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
(C) a dispensa de comprovação de renda para qualquer benefício assistencial.
(D) o direito de não ser ouvida em processos judiciais de que seja parte.
(E) a aposentadoria integral a partir dos 60 anos, independentemente de contribuição.

Gabarito: B - O art. 3º, §1º, I, do Estatuto da Pessoa Idosa inclui, entre as garantias de prioridade, o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. As demais alternativas descrevem benefícios que o Estatuto não prevê.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. A imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros é denominada

(A) parada.
(B) estacionamento.
(C) interrupção de marcha.
(D) operação de carga e descarga.
(E) retenção.

Gabarito: A - Parada é a imobilização estritamente necessária ao embarque ou desembarque; estacionamento é a imobilização por tempo superior.

55. Nos termos do art. 1º, § 1º, do CTB, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de

(A) circulação e estacionamento, exclusivamente de veículos automotores.
(B) circulação, apenas em vias urbanas pavimentadas.
(C) circulação, parada e fiscalização por agentes da autoridade.
(D) transporte de passageiros e de cargas por conta de terceiros.
(E) circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

Gabarito: E - O art. 1º, § 1º, define trânsito pela utilização das vias para circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo, fundamenta-se principalmente nos princípios da

(A) anualidade e da especialidade, de natureza orçamentária, que regem a elaboração e a execução da lei de despesas.
(B) territorialidade e da extraterritorialidade, de natureza penal, aplicáveis aos crimes.
(C) indisponibilidade das provas e da oralidade, de natureza processual, aplicáveis ao processo.
(D) proporcionalidade tributária e da capacidade contributiva, aplicáveis aos impostos.
(E) moralidade e da impessoalidade, que impedem o favorecimento de parentes na ocupação de cargos públicos.

Gabarito: E - A vedação à nomeação de parentes para cargos em comissão e funções de confiança decorre da moralidade e da impessoalidade administrativas.

57. Nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei,

(A) apenas a advertência verbal e a transferência de lotação para outra unidade.
(B) a prisão civil do agente e o confisco automático de todos os bens de sua família, sem direito a defesa.
(C) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.
(D) a redução do mandato do chefe do Poder Executivo pela metade do prazo.
(E) a extinção da pessoa jurídica de direito público lesada pelo ato ilícito.

Gabarito: C - A Constituição prevê essas sanções, sem prejuízo da ação penal cabível.

58. De acordo com a Lei nº 12.527/2011, o serviço de busca e fornecimento da informação é

(A) gratuito apenas para servidores públicos e jornalistas profissionais.
(B) gratuito somente quando o pedido for feito presencialmente no balcão do órgão.
(C) gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos, em que se cobra apenas o valor necessário ao ressarcimento do custo.
(D) sempre pago, mediante taxa fixada livremente pelo órgão que detém a informação requerida pelo interessado.
(E) cobrado conforme o valor de mercado da informação requerida pelo interessado.

Gabarito: C - O art. 12 prevê a gratuidade do serviço de busca e fornecimento, com cobrança somente do custo de reprodução.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. As penas dos crimes de tráfico e correlatos (arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006) são aumentadas de um sexto a dois terços quando a infração é cometida

(A) nas imediações de estabelecimentos de ensino.
(B) em residência particular, sem a presença de menores.
(C) durante o período diurno, em local de pouco movimento.
(D) por agente que, antes do fato, tenha sido usuário de drogas.
(E) com uma quantidade de droga inferior a dez gramas.

Gabarito: A - O art. 40, III, prevê o aumento de 1/6 a 2/3 para infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares e outros locais ali listados.

60. Segundo o art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, incorre nas mesmas penas de quem possui ou porta arma de uso restrito aquele que

(A) deixa de tomar cautelas para impedir que menor de 18 anos se apodere de arma de sua propriedade.
(B) guarda, no interior de sua residência, arma de uso permitido sem o devido registro.
(C) dispara arma de fogo em via pública sem a intenção de praticar outro crime.
(D) porta, sem autorização, munição de uso permitido em local público ou aberto ao público.
(E) porta arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada.

Gabarito: E - O § 1º, IV, do art. 16 equipara a conduta de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma com numeração ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

GABARITO FINAL

01 - C	02 - B	03 - C	04 - C	05 - C	06 - A
07 - A	08 - D	09 - B	10 - B	11 - C	12 - A
13 - B	14 - D	15 - E	16 - D	17 - D	18 - C
19 - B	20 - E	21 - B	22 - B	23 - E	24 - E
25 - D	26 - A	27 - B	28 - A	29 - D	30 - E
31 - E	32 - D	33 - E	34 - D	35 - C	36 - D
37 - B	38 - D	39 - E	40 - E	41 - C	42 - C
43 - B	44 - A	45 - C	46 - D	47 - A	48 - A
49 - A	50 - B	51 - B	52 - A	53 - B	54 - A
55 - E	56 - E	57 - C	58 - C	59 - A	60 - E